

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2940/2543

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
นายอรรถพร โอสายไทย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 856

ป.วิ.พ. มาตรา 84

สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีมีข้อความที่ระบุไว้ว่าไม่ได้มีการส่งมอบเงินกันในวันทำสัญญากู้ แต่กลับมีรายการแสดงการเป็นเจ้าหนี้ของเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี อันมีที่มาจากบัญชีเดินสะพัดกระแสรายวัน บัญชีดังกล่าวจึงใช้เป็นหลักฐานว่าโจทก์ได้ชำระเงินที่ น. กู้เบิกเงินเกินบัญชีไปจากโจทก์แล้ว เป็นเอกสารสำคัญที่โจทก์ต้องนำมาสืบ แม้โจทก์จะมีผู้รับมอบอำนาจมาเบิกความประกอบการหักทอนบัญชีเพื่อให้เห็นว่าหนี้ค้างชำระกันจำนวนเท่าใด ก็ยังไม่อาจรับฟังได้ว่า น. เป็นหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 514,576.01 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18.5 บาทต่อปี ของต้นเงิน 493,322.59 บาท นับแต่วันที่ 28 มกราคม 2540 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ชำระขอให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้

ขอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของนายนิรันทร์ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์
จนครบถ้วน

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า นายนิรันทร์
เป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีนายธีรเทพผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความเป็น
พยานว่านายนิรันทร์ได้ขอกู้เบิกเงินเกินบัญชีไปจากโจทก์จำนวน 400,000 บาท
ตกลงคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ นายนิรันทร์
ได้จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 12575 ตำบล (อิสาน) ชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากที่นายนิรันทร์กู้เบิกเงินเกินบัญชีไปจากโจทก์แล้ว มีการนำ
เงินเข้าและถอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 57 - 6 ซึ่งเป็นบัญชีเดิน
สะพัด ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2539 โจทก์ได้หักถอนบัญชี ปรากฏว่านาย
นิรันทร์เป็นหนี้โจทก์จำนวน 414,356.47 บาท นับแต่นั้นมานายนิรันทร์ไม่ได้ชำระ
หนี้ให้แก่โจทก์ โจทก์คิดดอกเบี้ยทบต้นให้อัตราร้อยละ 18.5 บาทต่อปี นับตั้งแต่วันที่
26 ตุลาคม 2538 จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2539 เป็นเงิน 78,966.12 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 493,329.59 บาท เมื่อสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีระบุการเบิกจ่ายเงินกู้
จำนวน 400,000 บาท ไว้ว่า ผู้กู้จะเบิกเงินไปจากผู้ให้กู้ตามจำนวนที่ผู้กู้ต้องการและ
ตามที่ผู้ให้กู้จะพึงพิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้เป็นไปตามวิธีและประเพณี

การเบิกเงินเกินบัญชีของธนาคาร บัญชีเดินสะพัดกระแสรายวันเลขที่ 57 - 6 จึงเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงวิธีและประเพณีการเบิกเงินเกินบัญชีของนายนรินทร์ อันจะถือได้ว่า นายนรินทร์เป็นหนี้เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี แต่โจทก์มิได้นำบัญชีดังกล่าวอ้างเป็นพยานหลักฐานแต่อย่างใดไม่ ทั้ง ๆ ที่เอกสารดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของโจทก์ ดังนั้นจึงยังไม่พอที่จะรับฟังได้ว่า นายนรินทร์ได้รับเงินตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีไปจากโจทก์และค้างชำระเงิน เห็นว่า กรณีนี้เป็นเรื่องที่โจทก์ไม่มีหลักฐานการเป็นหนี้กู้เบิกเงินเกินบัญชีของนายนรินทร์ เพราะตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีซึ่งมีข้อความที่ระบุไว้ว่าไม่ได้มีการส่งมอบเงินที่กู้กันในวันทำสัญญาแต่กลับมีรายการแสดงการเป็นเจ้าหนี้ของเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีดังกล่าว อันมีที่มาจากบัญชีเดินสะพัดกระแสรายวันเลขที่ 57 - 6 บัญชีดังกล่าวจึงใช้เป็นหลักฐานว่าโจทก์ได้ชำระเงินที่นายนรินทร์กู้เบิกเงินเกินบัญชีไปจากโจทก์แล้ว หาใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ต้องแสดงการเป็นเจ้าหนี้ต่อนายนรินทร์ไม่ แม้โจทก์จะมีผู้รับมอบอำนาจมาเบิกความประกอบการหักทอนบัญชีเพื่อให้เห็นว่ามีหนี้ค้างชำระกันจำนวนเท่าใดก็ยังไม่อาจรับฟังได้ ว่านายนรินทร์เป็นหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีแต่อย่างใดไม่

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-อภิชาติ สุขัคคานนท์-รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์)

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ - นายเกรียงศักดิ์ ตั้งปรัชญากุล

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายเฉลิมศักดิ์ บุญยงค์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ